

یکشنبه 13 مهر 1404
سال هشتاد و یک شماره 23453

مرجع تصویب: آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 2056

رأی شماره 871506 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: توضیحات ذیل بند(4) مکاتبه شماره 29171/1402/800 مورخ 1402/8/2 اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در خصوص تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی جمعی از کارکنان شهرداری مشهد ابطال نشد

هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هت/ 0300077

* شماره دادنامه سیلور: 140431390000871506 تاریخ: 1404/04/18

* شاکی: آقای ابوذر آریش

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال توضیحات ذیل بند(4) مکاتبه شماره 29171/1402/800 مورخ 1402/8/2 اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در خصوص تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی جمعی از کارکنان شهرداری مشهد

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقررہ مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مکاتبه شماره 29171/1402/800 مورخ 1402/8/2 اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی

توضیحات ذیل بند(4): «ضمناً بر اساس قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله: برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380/2/9 مجلس شورای اسلامی «سوابق منتقله برای افرادی که پس از تاریخ مزبور از عضویت صندوق قبلی خارج و متعاقباً در ردیف بیمه شدگان سازمان قرار گرفته اند، در صورتی در احراز شرایط بازنشستگی قابل احتساب است که بیمه شده در زمان درخواست بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی (که در حال حاضر 10 سال تمام است) را دارا باشد»

* دلایل شاکی برای ابطال مقررہ مورد شکایت:

نظر به اینکه ماده (10) آیین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/3/27، مصوب 1365/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در تاریخ 1377/08/03 به این آیین نامه الحاق گردیده بود و مقرر می داشت: «کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه، به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می شود، برای متقاضیان بازنشستگی، تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد. طی دادنامه شماره 341 الی 349 مورخ 1378/9/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است.

در حالیکه قانون نقل و انتقال سوابق بیمه کسور بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمع سوابق بیمه ای اشخاص مفید قابلیت احتساب تمام مدت سوابق انتقال یافته از جمله جهات مندرج در قانون تأمین اجتماعی به عنوان سوابق قابل قبول است اما متن مکاتبه سازمان تأمین اجتماعی به استناد قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله مصوب 1380 تأثیر انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقها را به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای تعیین مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان نپذیرفته است و احراز شرایط بازنشستگی از زمان درخواست بازنشستگی را منوط به دارا بودن حداقل 10 سال سابقه مقرر در صندوق تأمین اجتماعی است که طی اصلاحات بعدی به صورت پلکانی به 20 سال افزایش یافته است را مترتب دانسته است یعنی فردی با 25 سال سابقه با انتقال کسور قانونی در صندوق مبدأ پس از انتقال کسور قابل قبول باز هم باید 10 الی 20 سال ادامه خدمت دهد و در نهایت با 45 سال سابقه و حداکثر 35 روز مستمری بازنشسته می شود.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی واصل نشده است.

* پرونده کلاسه 0300077 موضوع "ابطال توضیحات بند 4 مکاتبه 29171/1402/800 مورخ 1402/8/2 اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در خصوص تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی" در جلسه هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1380 سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه الاختلاف براساس محاسبات بیمه ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب می باشد مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه مقرر مذکور صرفاً حکم قانون مذکور را بیان داشته است در نتیجه و با اکثریت آراء هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/ 02/ 1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده رأی هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری - انصاری